

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

37. Konu — Geri Gelen Eşya, Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Kısa Soru-Cevap · 32 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 37 — Geri Gelen Eşya, Yeniden İhracat, İmha ve Terk

Kaynak: 37-geri gelen eşya.docx (GK m.163–165, 168–170; GY m.433–434, 446–453). ★ işaretili sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Geri Gelen Eşya Muafiyeti (GK m.168–170)

#	Soru	Cevap
1	Geri gelen eşya muafiyetinin temel şartı nedir? ★ 2021, 2023	Serbest dolaşımdaki eşyanın ihracattan sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi ve beyan sahibinin talebi. (GK m.168/1)
2	Üç yıllık süre uzatılabilir mi?	Evet, beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle. (GK m.168/1)
3	İhracattan önce özel amaçlı kullanım nedeniyle indirimli/sıfır vergiyle ithal edilen eşya aynı amaçla geri gelirse ne uygulanır?	İndirimli veya sıfır vergi oranı uygulanır. (GK m.168/1)
4	İthal amacı aynı değilse vergi nasıl hesaplanır?	İlk girişte alınan tutar kadar indirilir; ilk tutar daha fazlaysa iade yapılmaz. (GK m.168/1)
5	Geri gelen eşya muafiyeti hangi eşyaya tanınmaz?	(a) Aynen ihraç edildiği durum hariç hariçte işleme rejimiyle ihraç edilen eşya; (b) ihracı bir dış ticaret önlemine konu eşya. (GK m.168/2)
6	Dış ticaret önlemine konu eşyaya istisna getirme hal ve şartlarını kim belirler? ★ 2023	Cumhurbaşkanı. (GK m.168/2)
7	Muafiyet hangi ayniyet şartıyla tanınır; istisnayı kim belirler?	İhracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithal edilmesi; istisnaları Cumhurbaşkanı belirler. (GK m.169)
8	Dahilde işleme sonrası ihraç edilip geri gelen işlem görmüş ürünlerde serbest dolaşıma giriş tarihi nedir?	Eşyanın yeniden ihraç tarihi; vergiler DİR hükümlerine göre belirlenir. (GK m.170)

Geri Gelişin İspatı ve Kapsam (GY m.446–447)

#	Soru	Cevap
9	Kesin ihraç sonrası geri gelişin hangi nedenleri ispat edilmelidir?	Gönderildiği ülke mevzuatı nedeniyle serbest dolaşıma girememe; kusurlu/sözleşmeye aykırı olduğundan alıcının kabul etmemesi; ihracatçının elinde olmayan sebeplerle amaçlanan kullanıma girememe. (GY m.446/1)
10	Bu durum nasıl ispat edilir?	TGB dışındaki alıcıdan veya yetkili kurumlardan alınacak belgelerle. (GY m.446/1)
11	Kusurlu olduğu için geri gelen eşyada kullanım şartı nedir?	İlk kullanım dışında kullanılmamış olmalı; bu da kusur ancak kullanılarak anlaşılabiliriyorsa geçerlidir. (GY m.446/2)

#	Soru	Cevap
12	"İhracatçının elinde olmayan sebepler" kapsamına hangi örnekler girer?	Teslimden önce nakliye hasarı; satılmadan dönen fuar/sergi eşyası; alıcıya fiziksel/yasal engelle teslim edilemeyen eşya; afet, salgın, kriz nedeniyle teslim edilemeyen eşya; piyasa kuralları gereği satılamayan sebze ve meyveler. (GY m.446/3)
13	Geri gelen ticari taşıt, iş makinesi ve üretim makineleri hangi şartla muafiyetten yararlanır?	Ayniyet tespiti kaydıyla, diğer şartlara bağlı olmaksızın. (GY m.446/4)
14	İhraç edilen eşyaya ait parçalar geri gelirse ne olur?	Gümrük vergilerinden muafiyet uygulanır; parça/aksesuarın aidiyeti uzman raporuyla kanıtlanabilir. (GY m.447)

Beyan, Menfaatlerin İadesi ve Süreler (GY m.448–453)

#	Soru	Cevap
15	Geri gelen eşyanın beyanında hangi belgeler ibraz edilir?	İhracata ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeler. (GY m.448)
16	Konsinye satışla ihraç edilen eşyada çıkışta ne yapılır?	Geri gelme ihtimaline karşı ayniyet tespitine ilişkin destekleyici bilgiler beyannameye eklenir. (GY m.449/1)
17	Geçici çıkarılıp süresinde geri gelen taşıtta Triptik veya Gümrük Geçiş Karnesi nasıl işlem görür?	Bu belgeler beyanname olarak kabul edilir ve çıkış kayıtları Taşıt Takip Programından kapatılır. (GY m.450/1-a)
18	Diplomatik statüdeki memurların geri gelen taşıtlarında işlem nasıldır?	Yalnızca plaka ve model karşılaştırılıp kayıt kapatılır; gümrük formalitesi uygulanmaz. (GY m.450/1-c)
19	Muafiyet için ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatler ne olur?	İade edildiğini gösteren belge beyannameye eklenir; KDV ve ÖTV iadesi/istisnasından yararlanılmışsa bu vergiler tahsil edilir. (GY m.451/1–2)
20	Hak ve menfaatlerin tespitinden önce eşya teslim alınabilir mi?	Evet; gerekli teminat verilirse Bakanlıkça belirlenecek usulle. (GY m.451/3)
21	Üç yıllık sürenin başlangıcı nedir?	Eşyanın fiilen ihraç edildiği tarih; partiler halinde çıkışta her parti için ayrı ayrı. (GY m.452/1)
22	Üç yıllık süre hangi hallerde uzatılabilir; özel durumları kim inceler?	Doğal afet, iç karışıklık, abluka, savaş, resmi yasaklar, eşyanın alıkonulması gibi mücbir sebep ve beklenmeyen haller; özel ve zorunlu durumları Müsteşarlık inceler. (GY m.452/2)
23	Eşya üç yıllık (veya uzatılmış) süreyi aşarak geri gelirse ne olur? ★ 2021, 2024	GK m.241/3-ı usulsüzlük cezası uygulanır, gümrük vergileri tahsil edilir ve serbest dolaşıma giriş hükümleri uygulanır. (GY m.453/1)
24	Üç yıl aşılmadan, verilen ek süreler aşılarak geri gelirse ne olur?	GK m.241/3-ı usulsüzlük cezası uygulanır, vergi tahsil edilmeden serbest dolaşıma sokulur. (GY m.453/2)
25	Geçici ihracat eşyası süresinde geri getirilmezse ne olur?	İhracat vergilerine tabiyse bu vergiler tahsil edilir; sonradan serbest dolaşıma sokulmak istenirse m.453/1 uygulanır. (GY m.453/3)
26	Geçici ihracat kesin ihracata dönüştürülebilir mi?	Evet; kesin ihracat beyannamesi düzenlenip ihracat mevzuatına uyulursa (süre bitiminden önce veya sonra). (GY m.453/4–5)

Yeniden İhracat, İmha ve Terk (GK m.163–165; GY m.433–434)

#	Soru	Cevap
27	Hangi eşya yeniden ihraç edilebilir; hangi işlemler uygulanır?	Serbest dolaşımda olmayan eşya; ticaret politikası önlemleri dahil ihracat için öngörülen işlemler gerektiğinde uygulanır. (GK m.163)
28	Serbest dolaşımda olmayan eşyanın imhası veya terki hangi şartla mümkündür?	Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde ve gümrük gözetiminde. (GK m.164/1)
29	İmhadan çıkan artık ve atıklar nasıl işlem görür?	Serbest dolaşımda olmayan eşya için öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulur ve işlemler tamamlanıncaya kadar gümrük gözetiminde kalır. (GK m.164/2; GY m.434/1)
30	Ekonomik etkili rejimdeki eşya yeniden ihraç edilmek istenirse ne gerekir?	GK m.58–71 çerçevesinde gümrük beyannamesi verilmesi. (GK m.165)
31	İmha bildirimi nasıl ve ne zaman yapılır?	Önceden; ilgili kişi tarafından yazılı ve imzalı, gümrüğün imhayı denetlemesine yetecek süre içinde. (GK m.165; GY m.434/2–3)
32	Tescilli beyannamesi olan eşya imha edilirse beyannameye ne olur?	Beyannameye imha şerhi düşülür ve GK m.64'e göre iptal edilir (Hazineye terkte de aynı). (GY m.434/4, 6)

Sık Karıştırılanlar

Geri gelen eşya süresi **3 yıl** (fiilen ihraç tarihinden; partilerde ayrı ayrı); mücbir sebep/beklenmeyen hallerle **uzatılabilir**.

Süre aşımı: **3 yıl aşılsa** → 241/3-ı cezası + **vergi tahsil**; 3 yıl aşılmadan **ek süre aşılsa** → 241/3-ı cezası, **vergi tahsil edilmez**.

Muafiyet tanınmayan: **HİR ile ihraç** edilen (aynen ihraç hali hariç) ve **dış ticaret önlemine** konu eşya; istisna yetkisi **Cumhurbaşkanı**.

İthal amacı farklıysa vergi ilk girişteki tutar kadar **indirilir**, fazlası **iade edilmez**.

Ticari taşıt, iş makinesi, üretim makinesi: **yalnızca ayniyet tespiti** yeterli.

İmha/terk: **Hazineye masraf yok + gümrük gözetimi**; imha bildirimi **yazılı ve önceden**.